

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>, <http://www.my.arbitr.ru>

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления**

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Лицо 01 ознакомившись с исковым заявлением:

Истец: акционерное общество Орг. 01

Ответчик: общество с ограниченной ответственностью Орг. 03

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество Орг. 01 (далее – истец, Организация), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Орг. 03 (далее – ответчик, Общество) о взыскании [сумма] [сумма] задолженности по договору энергоснабжения от [дата] ... [номер] (далее — договор), за период с [дата] по 30.11.2024, [сумма] [сумма] неустойки, начисленной за период с [дата] по [дата] а также судебных расходов по уплате государственной пошлины.

От истца в суд поступило ходатайство о возвращении искового заявления.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если установит, что до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило заявление о возвращении заявления.

Поскольку на момент подачи указанного ходатайства исковое заявление не принято к производству, арбитражный суд считает возможным возвратить исковое заявление.

В связи с тем, что исковое заявление и приложенные документы поступили в электронном виде, то они не возвращаются истцу на бумажном носителе.

Руководствуясь пунктом 3 части 1, частью 2 статьи 129, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Исковое заявление возвратить заявителю.
2. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения Определения.

Примечание: Заявление и приложенные к нему документы поступили в суд в электронном виде.

Лицо 01
Судья

Лицо 01Лицо 01